

Akte

Nachbarschaftsstreit Rosengartenstraße

Albers ./ Kessler

Kanzlei Welling

Bearbeitung: RAin Johanna Welling

Mandanten: Marianne und Dr. Henning Albers

Gegenseite: Stefan und Lara Kessler

Plugin: nachbarschaftsstreit-pruefer

Inhaltsverzeichnis

Teil 1	Markdown-Aktenstücke (01–14)
Teil 2	E-Mails (.eml, 6 Stück)
Teil 3	WhatsApp-Chat (Standard-Export)
Teil 4	Excel-Tabellen (Kosten & Risslog)
Teil 5	Vermessungsskizze (PDF)
Teil 6	Baumgutachten (PDF)
Teil 7	Bauamt-Zuständigkeitsbescheid (PDF)
Teil 8	WhatsApp-Screenshots (Scan-PDF)

Kanzleinotiz Erstgespräch

Datum: 28.05.2026 Mandanten: Marianne Albers und Dr. Henning Albers, Rosengartenstraße 17, 50996 Köln
Gegenseite: Stefan und Lara Kessler, Rosengartenstraße 19, 50996 Köln Bearbeiterin: RAin Johanna Welling

Gesprächsnotiz

Frau Albers kommt mit einem Leitzordner, einem USB-Stick und 147 ausgedruckten Fotos. Herr Albers ist per Telefon zugeschaltet und unterbricht mehrfach, weil er "endlich eine klare Kante" möchte. Beide Mandanten wirken erschöpft. Sie wohnen seit 2011 im Haus. Kesslers sind 2023 eingezogen und haben seitdem Garten und Zufahrt vollständig umgebaut.

Der Streit begann im Frühjahr 2024 mit einer Thujahecke. Frau Albers bat um Rückschnitt, weil die Hecke auf ihrer Seite den schmalen Gartenweg verdunkelte. Herr Kessler antwortete damals noch freundlich, er habe "gerade andere Baustellen". Im Sommer 2024 wurde der alte Holzschuppen abgerissen. Seit Oktober 2024 steht dort ein Carport mit Metallpfosten und einem flachen Dach. Nach Albers' Messung ragt die Dachkante 18 bis 24 cm über die Grenze. Die Dachrinne endet an einem Fallrohr, das bei Starkregen Wasser auf das Beet der Albers drückt.

Im Februar 2025 wurde bei Kesslers eine Baugrube für einen kleinen Pool ausgehoben. Danach entstanden Risse an der Grenzmauer, die Albers 2017 errichten ließen. Ein Maurer hat mündlich gesagt, die Mauer "hängt jetzt in der Luft". Kesslers halten das für übertrieben.

Die alte Platane steht auf Kesslers Grundstück etwa 1,20 m von der Grenze. Äste ragen weit über Garage und Wintergarten der Albers. Wurzeln drücken Pflaster hoch. Die Dachrinne des Wintergartens ist im Herbst 2025 zweimal übergelaufen. Ein Gartenbauer wollte im März 2026 schneiden, brach aber ab, weil Herr Kessler mit Baumschutzsatzung und Polizei drohte.

Weitere Punkte:

- neuer Sichtschutzzaun aus WPC, 2,10 m hoch, seit April 2026;
- LED-Strahler mit Bewegungsmelder, leuchtet nachts ins Schlafzimmer;
- Kamera an Kesslers Carport, nach Aussage der Mandanten auf Gartenweg gerichtet;
- Grillrauch an Wochenenden, vor allem seit Kesslers eine Außenküche haben;
- Kesslers verlangen Zugang durch Albers' Garten für Wartung am Carport und für Pooltechnik.

Mandantenziel

Albers wollen:

1. Carportüberbau und Dachentwässerung klären.
2. Äste/Wurzeln beseitigt oder Rückschnitt erlaubt bekommen.
3. Baugruben-/Mauerschaden sichern.
4. Sichtschutzzaun niedriger oder versetzt.
5. Kamera und Licht weg vom Garten.
6. Keine Handwerker durch den Garten.
7. Möglichst Vergleich, aber nicht um jeden Preis.

Sofortbewertung

Eilbedürftig sind Baugrube/Stützmauer und möglicher weiterer Schaden bei Starkregen. Außerdem sollten Grenzverlauf und Carportüberstand nicht weiter nur mit Maßband und Wut gemessen werden. Vermessung, Fotoplan und sachverständige Einschätzung zur Mauer stehen oben.

Grundstücke, Lage und Grenze

Grundstück Albers

Eigentümer: Marianne Albers und Dr. Henning Albers zu je 1/2 Adresse: Rosengartenstraße 17, 50996 Köln
Flurstück: Gemarkung Rodenkirchen, Flur 11, Flurstück 442/17 Nutzung: Reihenedhaus mit Wintergarten, Garage, Gartenweg, kleiner Terrasse Erwerb: 2011

Grundstück Kessler

Eigentümer: Stefan Kessler und Lara Kessler zu je 1/2 Adresse: Rosengartenstraße 19, 50996 Köln
Flurstück: Gemarkung Rodenkirchen, Flur 11, Flurstück 442/18 Nutzung: Reihennittelhaus mit Gartenumbau, Carport, Poolgrube, Außenküche Erwerb: 2023

Grenzsituation

Die Grundstücke sind etwa 6,10 m breit. Zwischen Garage Albers und Garten Kessler läuft ein schmaler Pflasterweg auf Albers-Seite. Die Grenze ist im hinteren Bereich durch eine niedrige Mauer aus 2017 markiert. Im vorderen Bereich gibt es keinen sichtbaren Grenzstein mehr. Frau Albers sagt, der Grenzstein sei "beim Carportfundament verschwunden". Herr Kessler behauptet, es habe nie einen gegeben.

Liegenschaftskarte nach Mandantenbeschreibung

- Grenze verläuft gerade von der Straßenfront bis zur hinteren Hecke.
- Carport Kessler steht links neben dessen Haus, unmittelbar an der Grenze zu Albers.
- Garage Albers steht ca. 55 cm von der Grenze entfernt.
- Platane steht im hinteren Drittel des Kessler-Gartens, Stammmitte ca. 1,20 m von Grenze.
- Grenzmauer Albers läuft ab Garage bis hintere Terrasse, Höhe ca. 80 cm.

Grenzrisiko

Die Mandanten haben mit einem 5-m-Bandmaß und einer Smartphone-Wasserwaage gemessen. Das reicht für eine erste Verdachtsnotiz, nicht für die gerichtsfeste Überbauprüfung. Benötigt werden:

1. aktueller amtlicher Lageplan,
2. Vermessung oder Grenzanzeige,
3. Bauakte Carport,
4. Fotos der verschwundenen Grenzmarkierung,
5. Zeuge: Herr Neubert aus Nr. 15 will den alten Grenzstein gesehen haben.

Bautagebuch Carport und möglicher Überbau

Chronologie

15.08.2024: Abriss alter Holzschuppen auf Grundstück Kessler. Staub und Lärm, aber keine Schäden.
29.08.2024: Lieferung Metallpfosten. Frau Albers fragt Herrn Kessler, ob die Grenze geprüft sei. Antwort: "Das ist alles genehmigungsfrei und im Plan." 04.09.2024: Betonfundamente gegossen. Herr Albers fotografiert einen Pfosten sehr nah an der Grenzmauer. 11.09.2024: Dachrahmen montiert. Dachkante wirkt nach Albers' Foto überstehend. 13.09.2024: Frau Albers schreibt per E-Mail: "Bitte achten Sie darauf, dass nichts auf unser Grundstück ragt." 18.09.2024: Dachrinne montiert. Fallrohr endet am Kessler-Beet, aber Wasser läuft bei Starkregen Richtung Albers. 02.10.2024: Carport fertig. 17.10.2024: Herr Albers misst mit Bandmaß 22 cm Überstand. 20.10.2024: Herr Kessler antwortet: "Ihr Maßband ist kein Kataster."

Aktueller Zustand

Der Carport besteht aus sechs Metallpfosten, einem Flachdach aus Trapezblech und einer vorderen Blende. Die Pfosten stehen wohl auf Kessler-Seite. Unklar ist, ob Dachkante, Blende und Dachrinne über die Grenze ragen. Die Dachrinne hängt an der Albers-Seite. Bei Regen tropft Wasser an zwei Stellen auf den Pflasterweg.

Beweisstand

- Fotos 2024-09-11, 2024-09-18, 2024-10-02.
- E-Mail Frau Albers vom 13.09.2024.
- Antwort Herr Kessler vom 20.10.2024.
- Keine Vermessung.
- Keine Bauakte.
- Unklar, ob Carport als Gebäude/bauliche Anlage unter § 912 BGB fällt oder eher § 1004 BGB.

Offene Fragen

1. War die Grenze vor Bau klar erkennbar?
2. Wurde rechtzeitig widersprochen?
3. Ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Kesslers belegbar?
4. Ist Dachrinne/Dachkante baulicher Überbau oder nur sonstige Eigentumsbeeinträchtigung?
5. Gibt es öffentlich-rechtliche Abstandsflächen oder Genehmigungsfreiheit?

Fotodokumentation und Messliste

Fotogruppen

Foto-ID	Datum	Motiv	Aussage	Problem
F-001	11.09.2024	Carport-Dachrahmen von Albers-Garage	Dachkante sehr nah an Grenze	keine Messlatte

Foto-ID	Datum	Motiv	Aussage	Problem
F-014	18.09.2024	Dachrinne Kessler	Rinne zeigt Richtung Albers-Weg	Grenzlinie nicht sichtbar
F-022	02.10.2024	fertiger Carport	Gesamtansicht	perspektivisch schief
F-031	17.10.2024	Maßband von Mauer zur Rinne	22 cm Überstand behauptet	Maßpunkt unklar
F-055	12.02.2025	Baugrube Pool	offene Grube neben Grenzmauer	Tiefe nicht messbar
F-063	20.02.2025	Riss in Grenzmauer	vertikaler Riss ca. 4 mm	Vergleichsfoto fehlt
F-082	19.04.2025	Platanenäste über Wintergarten	Ast berührt Dachrand	Baumschutz offen
F-101	03.11.2025	Laub in Dachrinne Wintergarten	Rinne voll	Ursache nicht allein Baum
F-119	06.04.2026	Sichtschutzzaun	WPC-Zaun 2,10 m	Ortsüblichkeit offen
F-133	21.05.2026	LED-Strahler	Lichtkegel Schlafzimmerfenster	Belichtungszeit unbekannt
F-141	25.05.2026	Kamera am Carport	Blickrichtung Richtung Albers-Weg	tatsächlicher Erfassungsbereich unklar

Messungen Mandanten

Datum	Messpunkt	Ergebnis	Bewertung
17.10.2024	Dachrinne bis gedachte Grenzlinie	18-24 cm	nicht gerichtsfest
21.02.2025	Rissbreite Grenzmauer	4 mm	Verlauf dokumentieren
30.03.2025	Pflasterhebung am Wintergarten	3,5 cm	Wurzelbezug wahrscheinlich, Gutachten nötig
06.04.2026	Zaunhöhe	2,10 m	Landesrecht/Gemeinde prüfen
21.05.2026	Lichtstrahler Abstand Fenster	ca. 7 m	Immissionsprüfung

Beweisproblem

Die Fotos zeigen viel, aber nicht immer das Richtige. Für Carport und Grenze ist eine Vermessung wichtiger als weitere Handyfotos. Für Risse braucht es Verlaufskontrolle. Für Licht und Rauch braucht es Protokolle statt einzelner Ärgerbilder.

Baumsachverständigen-Notiz Platane

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Gartenbau Markus Tecklenborg Ortstermin: 14.05.2026 Auftrag: erste Einschätzung, keine vollständige Baumkontrolle

Beobachtung

Auf dem Grundstück Rosengartenstraße 19 steht eine alte Platane. Der Stamm steht nicht auf der Grenze, sondern nach Messung per Distanzmesser ca. 1,15 m bis 1,25 m von der Grenze entfernt. Die Krone ragt erheblich auf das Grundstück Rosengartenstraße 17. Mehrere Äste überragen Wintergarten und Garage. Ein Ast liegt bei Wind sichtbar auf dem Dachrand des Wintergartens auf.

Im Pflasterweg der Albers sind Hebungen sichtbar. Ob diese sicher von Platanenwurzeln stammen, kann ohne Öffnung des Pflasters nicht abschließend beurteilt werden. Die Wurzelrichtung spricht dafür. Die Grenzmauer zeigt Risse; diese können aber auch mit der Baugrube zusammenhängen.

Baumschutz

Die Platane hat nach überschlägiger Messung einen Stammumfang von ca. 142 cm in 1 m Höhe. Es ist wahrscheinlich, dass eine kommunale Baumschutzsatzung einschlägig ist. Ohne Prüfung der Satzung sollte kein starker Rückschnitt oder gar eine Fällung vorgenommen werden.

Empfohlene Maßnahmen

1. Baumschutzsatzung Köln prüfen.
2. Fachgerechten Kronenrückschnitt nur im zulässigen Zeitraum und nach Freigabe.
3. Keine Kappung tragender Starkäste ohne baumfachliche Planung.
4. Pflaster an zwei Punkten öffnen und Wurzelverlauf dokumentieren.
5. Dachrinne Wintergarten reinigen, danach Laubbelastung über acht Wochen protokollieren.

Bewertung für die Akte

Der Überhang ist real. Ob ein Selbsthilferückschnitt nach § 910 BGB sofort zulässig ist, ist offen. Es braucht Fristsetzung, Beeinträchtigungsdarstellung und Prüfung von Baumschutz/Naturschutz.

Chat- und E-Mail-Auszüge

E-Mail Frau Albers an Herrn Kessler, 13.09.2024

Sehr geehrter Herr Kessler,

wir sehen, dass Ihr Carportdach nun sehr nah an unserer Grundstücksgrenze montiert wird. Bitte achten Sie darauf, dass keine Bauteile, Dachrinnen oder Entwässerungen auf unser Grundstück ragen oder dorthin entwässern. Wir möchten das freundlich und frühzeitig ansprechen, bevor später etwas

zurückgebaut werden muss.

Mit freundlichen Grüßen Marianne Albers

Antwort Herr Kessler, 20.10.2024

Frau Albers,

Ihr Maßband ist kein Kataster. Der Carport ist genehmigungsfrei, vom Fachbetrieb gebaut und auf unserem Grundstück. Bitte unterlassen Sie es, unsere Handwerker zu fotografieren. Wir haben keine Lust auf Theater.

Kessler

Messenger-Gruppe "Rosengarten links", 19.04.2025

Frau Albers: Die Äste liegen wieder auf unserem Wintergarten. Der Gartenbauer kommt Montag. Bitte stimmen Sie Rückschnitt zu.

Herr Kessler: Niemand schneidet an unserem Baum. Baumschutz. Wenn jemand den Baum anfasst, rufe ich die Polizei.

Herr Albers: Dann zahlen Sie auch Dachrinne und Pflaster.

Frau Kessler: Vielleicht mal weniger dramatisch.

Frau Albers: Wir dokumentieren jetzt alles.

E-Mail Herr Kessler an Albers, 22.05.2026

Wir benötigen am 03.06. und 04.06. Zugang durch Ihren Garten, weil die Poolfirma sonst mit der Pumpe nicht an die Rückseite kommt. Das ist Hammerschlagsrecht. Bitte schließen Sie das Gartentor um 8 Uhr auf und halten Sie Ihren Hund weg.

Notiz Frau Albers

Wir haben keinen Hund. Das war wahrscheinlich als Spitze gemeint, weil ich im April gesagt habe, ich fühle mich wie auf dem eigenen Grundstück ausgesperrt.

Bauamt und Ordnungsamt

Telefonnotiz Bauaufsicht Köln, 24.02.2025

Frau Albers ruft an wegen Poolgrube, Grenzmauer und Carport. Sachbearbeiter sagt, für kleinere Carports könne Genehmigungsfreiheit bestehen; privatrechtliche Nachbaransprüche prüfe die Bauaufsicht nicht. Bei Einsturzgefahr solle sie Fotos und Lage senden.

E-Mail an Bauaufsicht, 25.02.2025

Frau Albers sendet vier Fotos der Baugrube und der gerissenen Mauer. Keine Antwort in der Akte.

Ordnungsamt Licht/Kamera, 23.05.2026

Herr Albers fragt, ob Kamera und Bewegungslicht verboten werden können. Ordnungsamt verweist auf Datenschutzaufsicht für Kamera und auf zivilrechtliche Klärung bei Lichtimmissionen. Keine förmliche

Verfügung.

Bauakte Carport

Nicht eingesehen. Unklar:

- ob Lageplan eingereicht wurde,
- ob Abstandsflächen geprüft wurden,
- ob Entwässerung berücksichtigt wurde,
- ob Carport als genehmigungsfrei behandelt wurde.

Behördliches Risiko

Die Mandanten erwarten von Bauamt und Ordnungsamt mehr, als diese wahrscheinlich leisten. Für privatrechtliche Grenze, Überbau, Überhang und Einfriedung braucht es eigene Anspruchsprüfung. Bei Gefahr durch Mauer/Baugrube kann die Bauaufsicht aber wichtig werden.

Anwaltsschreiben der Gegenseite

Kanzlei Dr. Krane & Partner Rechtsanwälte Köln, 24.05.2026

An Marianne und Dr. Henning Albers Rosengartenstraße 17 50996 Köln

Unser Mandat: Kessler ./ Albers

Sehr geehrte Frau Albers, sehr geehrter Herr Dr. Albers,

wir zeigen die Vertretung der Eheleute Stefan und Lara Kessler an.

Unsere Mandantschaft sieht sich seit Monaten ungerechtfertigten Vorwürfen, heimlichen Fotoaufnahmen und wiederholten Drohungen ausgesetzt. Der Carport unserer Mandantschaft befindet sich vollständig auf deren Grundstück. Ihre eigenmächtigen Messversuche sind rechtlich ohne Bedeutung. Ein Überbau liegt nicht vor.

Weiter untersagen wir Ihnen vorsorglich, die auf dem Grundstück unserer Mandantschaft befindliche Platane zu beschneiden oder durch Dritte beschneiden zu lassen. Die Platane unterliegt nach unserer Kenntnis der örtlichen Baumschutzsatzung. Ein Eingriff wäre rechtswidrig und schadensersatzpflichtig.

Unsere Mandantschaft benötigt für Wartungsarbeiten an Pooltechnik und Carport vorübergehend Zugang zu Ihrem Gartenbereich. Das Nachbarrecht sieht ein entsprechendes Betretungsrecht vor. Bitte bestätigen Sie bis zum 30.05.2026, dass am 03.06.2026 und 04.06.2026 jeweils von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr Zugang gewährt wird.

Die von Ihnen behaupteten Risse an Ihrer Mauer sind alt. Unsere Mandantschaft weist jeden Zusammenhang mit der Poolgrube zurück.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Karla Krane Rechtsanwältin

Anmerkung der Mandanten

Albers bestreiten heimliche Fotos. Sie haben nur vom eigenen Grundstück fotografiert. Die Risse an der Mauer seien vor Februar 2025 nicht vorhanden gewesen. Die Zugangsforderung sei viel zu weit und unklar.

Entwurf Aufforderungsschreiben Albers

Kanzlei Welling Köln, 29.05.2026

An Rechtsanwältin Dr. Karla Krane für Eheleute Kessler

Rosengartenstraße 17/19, Köln: Carport, Überhang, Baugrube, Einfriedung und Zugangsforderung

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Krane,

wir vertreten Marianne und Dr. Henning Albers.

Ihre Darstellung können unsere Mandanten nicht teilen. Der Sachverhalt ist in mehreren Punkten klärungsbedürftig und teilweise eilbedürftig.

Unsere Mandanten beanstanden insbesondere:

1. den möglichen Überstand von Dachkante, Blende und Dachrinne des Carports über die Grundstücksgrenze,
2. die Entwässerung Richtung Grundstück unserer Mandanten,
3. überhängende Äste und mutmaßlich eindringende Wurzeln der Platane,
4. Risse und Setzungserscheinungen an der Grenzmauer nach Aushub der Poolgrube,
5. den unmittelbar an der Grenze errichteten Sichtschutzzaun,
6. Licht- und Kameraausrichtung,
7. die pauschale Zugangsforderung für den 03.06. und 04.06.2026.

Zur Vermeidung unnötiger gerichtlicher Schritte schlagen wir vor:

- gemeinsamer Ortstermin mit Vermesser oder bautechnischem Sachverständigen,
- einstweilige Beschränkung weiterer Arbeiten an Poolgrube und Grenzmauerbereich,
- Vorlage der Unterlagen zum Carport einschließlich Lageplan,
- abgestimmter Rückschnittplan zur Platane nach Prüfung von Baumschutz und Naturschutz,
- konkrete Darlegung, weshalb Zugang über das Grundstück unserer Mandanten erforderlich sein soll.

Einen pauschalen Zugang von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr an zwei Tagen weisen unsere Mandanten zurück. Ein Betretensrecht kommt nur nach den Voraussetzungen des anwendbaren Landesnachbarrechts, mit vorheriger konkreter Ankündigung, schonender Ausübung, Haftungsklä rung und Begrenzung auf das Erforderliche in Betracht.

Bitte teilen Sie bis zum 31.05.2026, 12:00 Uhr, mit, ob Ihre Mandantschaft einem kurzfristigen Ortstermin und der Sicherung des Grenzmauerbereichs zustimmt.

Mit freundlichen Grüßen Rechtsanwältin Johanna Welling

Vermerk Eilrechtsschutz und Beweissicherung

Bearbeitung: Kanzlei Welling Stand: 29.05.2026

1. Eilpunkte

Baugrube und Grenzmauer

Die Risse an der Grenzmauer und die offene Frage der Bodenstütze sind der stärkste Eilpunkt. Wenn sich die Mauer weiter setzt oder Arbeiten fortgesetzt werden, kann der Zustand später schwer beweisbar sein. Denkbar:

- Sachverständiger kurzfristig.
- Rissmonitoring.
- Aufforderung zur Sicherung.
- Bauaufsicht bei Gefahr.
- Einstweilige Verfügung, wenn konkrete weitere Arbeiten oder Gefahr belegt werden.

Zugangsforderung 03./04.06.2026

Kessler's verlangen pauschalen Zugang. Ohne konkrete Arbeiten, Dauer, Flächen, Versicherung und Erforderlichkeit keine Zustimmung. Eilrechtsschutz ist eher Abwehr einer Besitzstörung, falls Zugang eigenmächtig erfolgt.

Baum/Rückschnitt

Kein sofortiger Selbsthilferückschnitt ohne Fristsetzung und Prüfung Baumschutz. Eilrechtsschutz nur, wenn konkrete Gefahr durch Astbruch oder akute Schäden belegbar.

2. Beweissicherungsbedarf

Thema	Maßnahme
Grenze/Carport	ÖbVI-Grenzanzeige, Bauakte, Fotoplan
Baugrube/Mauer	Bauingenieur, Rissmarken, tägliche Fotos für 14 Tage
Wurzeln	Pflasteröffnung in kleinen Suchschlitzen, Fotodokumentation
Licht	Nachtfotos mit festen Kameraeinstellungen, Protokoll
Rauch	Wochenendprotokoll, Windrichtung, Zeugen
Kamera	Blickwinkel dokumentieren, Datenschutz separat prüfen

3. Prozessstrategie

Nicht alles gleichzeitig einklagen. Priorität:

1. Sicherung Grenzmauer/Baugrube.
2. Grenzvermessung und Carport.
3. Baum/Überhang mit sauberer Fristsetzung.
4. Zaun/Licht/Kamera als Nebenstränge oder Vergleichspaket.

4. Vergleichsdruck

Ein gemeinsamer Ortstermin kann der sinnvollste Hebel sein. Die Gegenseite muss aber wissen, dass bei weiterer Baugrubenarbeit ohne Sicherung Eilrechtsschutz vorbereitet wird.

Vergleichsentwurf Rosengartenfrieden

Zwischen Marianne und Dr. Henning Albers, Rosengartenstraße 17, und Stefan und Lara Kessler, Rosengartenstraße 19, wird zur Befriedung der nachbarrechtlichen Streitigkeiten folgender Vergleich geschlossen.

1. Ortstermin und Grenze

Die Parteien beauftragen gemeinsam einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit einer Grenzanzeige im Bereich Carport, Grenzmauer und Gartenweg. Die Kosten tragen die Parteien zunächst je zur Hälfte. Ergibt die Grenzanzeige eine Grenzüberschreitung von mehr als 5 cm durch Bauteile des Carports, verhandeln die Parteien binnen 14 Tagen über Rückbau, Anpassung oder Entschädigung.

2. Carport und Entwässerung

Kessler legen binnen zehn Tagen die vorhandenen Unterlagen zum Carport vor. Die Dachentwässerung wird so angepasst, dass Niederschlagswasser nicht auf das Grundstück Albers abgeleitet wird. Die Arbeiten erfolgen bis spätestens 30.06.2026.

3. Grenzmauer und Poolgrube

Kessler lassen die Baugrube bis zur fachlichen Klärung gegen Abrutschen sichern. Die Parteien beauftragen gemeinsam einen Bauingenieur zur Einschätzung der Risse und der Standsicherheit. Bis zur Vorlage der Einschätzung werden keine weiteren Aushubarbeiten im Abstand von 1,50 m zur Grenze vorgenommen.

4. Platane

Die Parteien lassen durch einen Baumsachverständigen einen Rückschnittplan erstellen. Kessler beantragen, soweit erforderlich, die Genehmigung nach Baumschutzsatzung. Der Rückschnitt erfolgt fachgerecht und nur in zulässiger Zeit. Albers verzichten bis dahin auf eigenmächtigen Rückschnitt, außer bei akuter Gefahr.

5. Sichtschutz, Licht und Kamera

Der Sichtschutzzaun bleibt vorläufig stehen. Die Parteien prüfen nach der Grenzanzeige und nach Klärung der Ortsüblichkeit eine Reduzierung auf 1,80 m oder eine Versetzung. Kessler richten den LED-Strahler so aus, dass kein direktes Licht in Schlaf- oder Wohnräume der Albers fällt. Die Kamera wird so eingestellt, dass der Gartenweg der Albers nicht erfasst wird.

6. Zugang für Arbeiten

Ein Betreten des Grundstücks Albers erfolgt nur nach vorheriger schriftlicher Ankündigung mit Angabe von Datum, Uhrzeit, Arbeiten, Personen, Geräten und benötigter Fläche. Albers dürfen die Zustimmung nur aus sachlichem Grund verweigern. Schäden sind unverzüglich zu beseitigen oder zu ersetzen.

7. Kommunikation

Die Parteien kommunizieren zu Grundstücksfragen künftig per E-Mail. Messenger-Nachrichten werden nur für kurzfristige Terminabstimmungen genutzt. Beleidigungen, Drohungen und Fotos von Personen ohne Anlass unterbleiben.

8. Erledigung

Mit vollständiger Umsetzung dieses Vergleichs betrachten die Parteien die bis zum 29.05.2026 bekannten Streitpunkte als erledigt, soweit keine verdeckten Schäden auftreten.

Zeugenliste und Anwohnerkontakte

Stand: 18.05.2026, geführt von RAin Welling. Nicht für den Versand bestimmt.

Direkte Anwohner Rosengartenstraße

Nr. 15 — Familie Sittart-Boomgaarden Ehepaar Eberhard und Renate Sittart-Boomgaarden, beide Mitte 70, seit 1978 im Haus. Hat Carport-Aufbau über zwei Wochen vom Wohnzimmerfenster aus gesehen. erinnert sich an Datumsfenster 03.–14.10.2024. Bereit zur schriftlichen Erklärung, möchte aber „keinen Ärger mit den Kesslers im Sommerfest-Komitee“.

Nr. 21 — Dr. Albrecht Quester Internist, Mitte 50. Direkter Nachbar der Kesslers auf der anderen Seite. Hat zweimal Polizei wegen nächtlichen Bohrlärms gerufen, jeweils nach 22:30 Uhr. Polizeibericht-Nummern liegen ihm vor (PB-K-2025-04711 und PB-K-2025-05912). Spricht offen, kein Verhältnis zu Kesslers.

Nr. 23 — Familie Tomaschewski Hannes und Lieselotte Tomaschewski mit zwei Kindern (8 und 11). Tochter Marlene hatte am 12.07.2025 einen herabfallenden Platanenast auf dem Bürgersteig vor sich, etwa drei Meter Distanz. Eltern sind bereit zur Zeugenaussage, falls es um die Verkehrssicherungspflicht geht.

Nr. 14 (gegenüber) — Frau Margrethe Vooswinkel Witwe, 81 Jahre, Hund Bismarck. Geht jeden Morgen 07:15 Uhr mit dem Hund. Hat Carport-Vermessung durch Krause+Reichel am 04.04.2026 beobachtet und kann bestätigen, dass die Vermesserin Pflöcke auf Albers' Seite gesetzt hat. Aussagebereit, etwas schwerhörig.

Handwerker und Lieferanten

Maurermeister Caspar Linsenberger (Linsenberger Bauunternehmen GmbH, Köln-Sürth) Hat im Mai 2025 die Risse an der Stützmauer der Albers begutachtet, ohne formelles Gutachten. Kann zur Erstdokumentation und zum Rissfortschritt aussagen. Kontakt: 0221 / 38 19 07-2.

Gartenbau Tholeke GmbH, Inhaber Joost Tholeke Hat im April 2024 die Thujahecke der Albers gepflegt und vermessen (Höhe damals 1,98 m). Rechnungs-Nr. T-2024-0331-A liegt im Aktenordner. Aussagefähig zur Hecken-Höhenentwicklung.

Dachdeckerei Schimmelpfennig, Inhaber Jörn Schimmelpfennig Hat das Carport-Dach der Kesslers gedeckt (Auftragsnummer S-2024-1041). Kann zur Dachneigung und zur Lage der Regenrinne in Richtung Albers-Grundstück aussagen. Verhältnis zu Kesslers neutral.

Fotograf Markus Eisenstein (Eisenstein Bildwerke, Köln-Lindenthal) Hat am 19.05.2025 und 22.11.2025 die Foto-Beweissicherung für Albers gemacht (Auftrags-Nr. EB-2025-0519 und EB-2025-1122). 84 Fotos hochauflösend, mit EXIF-Daten. Bei Beweisaufnahme als sachverständiger Zeuge denkbar.

Behördenkontakte

Sachbearbeiter Konstantin Heuermann, Bauamt Stadt Köln, Bezirk Rodenkirchen Az. Bau-Rdk-25/0973. Hat am 02.04.2025 schriftlich zur Zuständigkeit Stellung genommen. Erreichbar Dienstag und Donnerstag, 09:00–11:30 Uhr unter 0221 / 221-9 28 14.

Frau Hannelore Bremgarten, Ordnungsamt Köln, Lärmschutz Hat Vorgang Ord-Köln-LS-25/14002 aufgenommen (Bohrlärm Kessler, Mai 2025). Bisher keine Anhörung Kessler erfolgt. Sachstand offen.

Vermessungsbüro Krause+Reichel, Sachbearbeiterin Henrike Krause-Reichel Bericht VB-2026-0317 vom 18.03.2026, Carport-Überbau festgestellt: 19,0 cm südseitig, 23,0 cm nordseitig. Bereit als sachverständige Zeugin im Verfahren.

Sachverständige in der Akte

SV	Gewerk	Az.	Status
Eckehart Becker-Lohnert	Baumgutachten Platane	BL-25-077	Gutachten liegt vor (06/2025)
Dipl.-Ing. Hartmut Walter	Mauerrisse Stützmauer	HW-2025-Sta-09	Erstbegutachtung 02.06.2025, Folge offen
Ing.-Büro Vandermeer	Bauwerksstatik Carport	VDM-26-014	beauftragt 11.03.2026, Termin 22.06.2026
Henrike Krause-Reichel	Vermessung Grenze/Carport	VB-2026-0317	Abschluss 18.03.2026

Gegnerische Seite

Stefan Kessler (47, selbständig, Marketingberatung „K-Communications GmbH“) Hauptansprechpartner gegenüber Albers. Konfliktbereit, schreibt selbst E-Mails ohne Anwalt seit Frühjahr 2025 weniger.

Lara Kessler (44, Yogalehrerin, Studio „Rosengarten Vinyasa“) Tritt seltener auf, hatte aber das WhatsApp-Gespräch über die Kamera Anfang Mai 2025.

Dr. Friederike Bremer, Kanzlei Bremer & Hellfeld (Köln-Innenstadt) Vertritt Kesslers seit November 2025. Schreiben bisher zwei, jeweils mit Fristsetzung. Telefonisch sachlich, schriftlich aggressiv.

Telefonprotokolle Kanzlei Welling

Aufgenommen von Sekretariat (Frau Bortenschlager) und RAin Welling. Reinschrift aus dem internen Kanzleisystem PortaJur.

03.02.2025, 14:22 Uhr — Dr. Albers ruft erstmals an

Anrufer: Dr. Henning Albers, Mobilnummer hinterlegt. Dauer: 18 Min.

Albers schildert die Hecken- und Carport-Lage sehr aufgeregt. Frau Welling bittet um Mailzusendung der bisherigen Korrespondenz und schlägt Erstgespräch am 11.02.2025 vor. Albers erwähnt am Rande, Kessler habe „mit Anwalt gedroht“, aber noch nichts Schriftliches vorgelegt. Frau Welling weist auf RVG-Vergütung hin, Albers sagt Honorarvereinbarung zu. Erstgespräch wird im Kalender bestätigt.

17.04.2025, 10:45 Uhr — Bauamt Köln Rückruf

Anrufer: Konstantin Heuermann, Bauamt Stadt Köln, Bezirk Rodenkirchen. Entgegengenommen von: Frau Bortenschlager.

Herr Heuermann meldet sich auf die E-Mail vom 14.03.2025 (vgl. [emails/2025-03-14_...eml](#)). Er sagt, das Bauamt sehe sich für den Carport „nicht in der Pflicht zum Einschreiten, solange keine Gefährdung im

Bauordnungsrecht vorliege". Er werde dies schriftlich am 02.04.2025 nochmals bestätigen. Auf Frage nach der Baugenehmigung Kessler verweist er auf das Archiv, Abruf dauere bis zu sechs Wochen.

Notiz Welling: Eilrechtsschutz-Schiene gegen Bauamt vorerst nicht aussichtsreich, da Bauamt sich auf privatrechtliche Klärung beruft.

22.05.2025, 16:08 Uhr — Frau Albers, sehr aufgebracht

Anrufer: Marianne Albers. Dauer: 11 Min.

Frau Albers berichtet, gestern Abend (21.05.) gegen 21:50 Uhr seien zwei Bauarbeiter über ihr Grundstück gelaufen, mit Materialkarren. Sie habe gefragt, was das solle. Antwort sinngemäß: „Herr Kessler hat gesagt, das ist hier ein Notweg.“ Frau Albers hat ein Foto vom Karren gemacht (im Ordner 04_fotodokumentation_...).

Hinweis Welling: Notwegerecht aus §§ 917, 918 BGB ist hier nicht erkennbar. Sofortmaßnahme empfohlen: schriftlicher Hinweis an Kessler mit Verbot des Betretens, sowie Hinweis auf Hausrecht und ggf. Hausfriedensbruch (§ 123 StGB). Mandantin soll keine Tätlichkeiten provozieren.

04.11.2025, 11:30 Uhr — Kollegin Dr. Bremer

Anrufer: Dr. Friederike Bremer, Kanzlei Bremer & Hellfeld. Gesprächspartner: RAin Welling. Dauer: 22 Min.

Dr. Bremer meldet sich erstmalig im Mandat Kessler. Sie kündigt schriftliche Stellungnahme „in den nächsten 14 Tagen“ an. Sie sagt, ihr Mandant lehne eine außergerichtliche Vermessung ab und sehe „keinen Anlass für Zugeständnisse“. Auf den Vorschlag eines Mediationsgesprächs reagiert sie höflich, aber ohne Zusage: „Ich werde es mit meinem Mandanten besprechen.“

Welling notiert: Bremer professionell, harter Stil. Vergleichsbereitschaft Kessler im Moment nicht erkennbar.

19.03.2026, 09:14 Uhr — Vermesserin Krause-Reichel

Anrufer: Henrike Krause-Reichel, Vermessungsbüro Krause+Reichel. Dauer: 7 Min.

Ergebnis der Vermessung vom 18.03.2026: Der Carport ragt südseitig 19,0 cm und nordseitig 23,0 cm auf Albers-Grundstück. Schriftlicher Bericht VB-2026-0317 folgt diese Woche. Frau Krause-Reichel hat den Pflöck-Stand mit Kessler nicht abgestimmt — er sei beim Termin nicht erschienen, obwohl er per Einschreiben geladen wurde.

Welling: Wichtig für Beweissicherung, dass die Ladung von Kessler dokumentiert ist (Einschreibe-Beleg liegt im Mandatsordner unter ZU-2026-031-Kr).

21.05.2026, 13:55 Uhr — Anfrage Mediation

Anrufer: Dr. Bremer. Dauer: 9 Min.

Bremer fragt sehr vorsichtig, ob Albers bereit wäre, „über einen schlanken Vergleich zu reden, bevor das Verfahren teuer wird“. Sie nennt keine Konditionen, möchte aber den Vergleichsentwurf der Albers-Seite sehen. Welling sagt zu, ihn nach Rücksprache mit der Mandantschaft zu übersenden.

Folge: Vergleichsentwurf liegt im Aktenstück 12_vergleichsentwurf_rosengartenfrieden.md. Versand an Bremer am 26.05.2026.

E-Mails

Datei: 2024-04-12_albers-an-kessler_thujahecke.eml

Von	Marianne Albers <m.albers@rosengarten-koeln.de>
An	Stefan Kessler <s.kessler@kessler-rodenkirchen.de>
Datum	Fri, 12 Apr 2024 14:23:08 +0200
Betreff	Thujahecke an der Grenze - bitte Rueckschnitt

Lieber Herr Kessler,

ich melde mich heute wegen der Thujahecke an unserer gemeinsamen Grenze (Hoehe: ca. 3,40 m). Auf unserer Seite verdunkelt sie den schmalen Gartenweg an unserem Wintergarten so stark, dass wir mittags Licht anschalten muessen. Nach Landesnachbarrechtsgesetz NRW darf eine Hecke in einem Abstand von weniger als 50 cm zur Grenze nicht hoeher als 1 m sein, in einem Abstand bis 1 m nicht hoeher als 2 m. Die Hecke steht nach unserer Messung ca. 30 cm von der Grenze entfernt.

Wir bitten Sie freundlich, die Hecke bis zum 30.06.2024 auf 1,80 m einzukuerzen. Wir uebernehmen gerne die Haelfte der Schnittkosten, wenn das hilft.

Mit besten Gruessen
Marianne Albers

Datei: 2024-04-19_kessler-an-albers_thujahecke-antwort.eml

Von	Stefan Kessler <s.kessler@kessler-rodenkirchen.de>
An	Marianne Albers <m.albers@rosengarten-koeln.de>
Datum	Fri, 19 Apr 2024 09:11:42 +0200
Betreff	Re: Thujahecke an der Grenze - bitte Rueckschnitt

Liebe Frau Albers,

danke fuer Ihre Nachricht. Wir haben aktuell andere Baustellen (Carport-Bau, ab Mai). Die Hecke koennen wir vielleicht im Herbst schneiden lassen. Eine Frist bis Juni geht leider nicht.

Zu den Heckenhoehen: die Pflanzen stehen mindestens 50 cm von der Grenze entfernt; das ist ueber Jahrzehnte gewachsen. Wir gehen daher nicht davon aus, dass das Landesnachbarrechtsgesetz eine 1,80-m-Grenze vorgibt.

Wir melden uns rechtzeitig vor dem Schnitt.

Beste Gruesse
Stefan Kessler

Datei: 2024-11-08_albers-an-kessler_carport-ueberbau.eml

Von	Henning Albers <h.albers@rosengarten-koeln.de>
An	Stefan Kessler <s.kessler@kessler-rodenkirchen.de>
Datum	Fri, 08 Nov 2024 19:47:11 +0100
Betreff	Carport Rosengartenstrasse 19 - Ueberstand auf unser Grundstueck

Sehr geehrte Eheleute Kessler,

der neue Carport ist seit drei Wochen fertig. Wir haben heute mit einem Maeermass nachgemessen: die Dachkante (Aluminiumblende mit Tropfkante) ragt am noerdlichen Pfosten 18 cm, am suedlichen Pfosten 24 cm ueber die Grenzlinie auf unser Grundstueck. Die Dachrinne und das Fallrohr leiten das Regenwasser unmittelbar auf unser Beet, das seitdem dauerhaft durchnaesst ist.

Ein Ueberbau nach BGB ist nicht hinzunehmen. Wir bitten Sie, bis zum 30.11.2024 schriftlich zu bestaetigen, wie der Ueberstand zurueckgebaut bzw. die Entwaesserung ueber Ihre eigene Flaeche gefuehrt wird. Wir haben Fotos und Mess-Skizzen dokumentiert. Sollten wir bis zur Frist nichts hoeren, behalten wir uns ausdruecklich vor, gegen den Ueberbau Widerspruch nach Paragraph 912 BGB schriftlich zu erheben.

Wir hoffen weiter auf eine gutnachbarschaftliche Loesung.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Henning Albers

Datei: 2024-11-21_kessler-an-albers_carport-zurueckweisung.eml

Von	Stefan Kessler <s.kessler@kessler-rodenkirchen.de>
An	Henning Albers <h.albers@rosengarten-koeln.de>
Datum	Thu, 21 Nov 2024 21:33:54 +0100
Betreff	AW: Carport Rosengartenstrasse 19 - Ueberstand auf unser Grundstueck

Herr Albers,

Ihre Behauptungen sind nicht haltbar. Der Carport wurde vom Architekturbuero Brettner & Sons (Koeln-Bayenthal) eingemessen, baurechtlich geprueft und durch die Stadt Koeln zur Kenntnis genommen. Eine Genehmigung war nicht erforderlich (Bauordnung NRW, verfahrensfrei).

Ihre "Maeermass-Messung" mit 18 bis 24 cm Ueberstand entspricht nicht der amtlichen Grenze. Sollten wir vermessen, geht das auf Ihre Kosten, wenn sich Ihre Messung als falsch erweist.

Im uebrigen tropft im November ueberall mehr Wasser. Wenn Ihr Beet nass wird, liegt das an der Wetterlage und nicht am Carport. Falls Sie auf Ihrem Vorwurf bestehen, wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsanwaeltin, Kanzlei Bremer & Hellfeld, Hohenzollernring 88, Koeln.

S. Kessler

Datei: 2025-03-14_albers-an-bauamt_carport-anfrage.eml

Von	Marianne Albers <m.albers@rosengarten-koeln.de>
An	Bauaufsicht Stadt Koeln <bauaufsicht@stadt-koeln.de>
Datum	Fri, 14 Mar 2025 10:02:17 +0100
Betreff	Anfrage zu verfahrensfreiem Carport Rosengartenstr. 19, Koeln-Rodenkirchen - moeglicher Grenzueberbau

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wenden uns an Sie wegen eines im Herbst 2024 errichteten Carports auf dem Nachbargrundstueck Rosengartenstrasse 19, 50996 Koeln. Der Eigentuemmer (Stefan Kessler) hat uns mitgeteilt, dass die Stadt das Vorhaben "zur Kenntnis genommen" habe und es verfahrensfrei sei.

Aus unserer Sicht bestehen mindestens zwei oeffentlich-rechtliche Probleme, die wir gerne pruefen lassen wollen:

1. Die Dachkante des Carports ragt nach unserer Messung 18 bis 24 cm ueber die Grundstuecksgrenze. Selbst wenn der Carport materiell verfahrensfrei waere, duerfte ein Ueberbau auf unser Grundstueck ohne unsere Zustimmung nicht zulaessig sein.
2. Die Dachrinne entwaessert nach unserer Beobachtung Richtung unseres Grundstuecks (Beet, Gartenweg, Wintergarten-Fassade).

Wir bitten um Mitteilung,

- ob das Vorhaben bei Ihnen aktenkundig ist,
- ob Sie ueber die Grenz- und Abstandsverhaeltnisse Unterlagen haben (z.B. Bauanzeige, Lageplan, Architektenerklaerung),
- ob aus Ihrer Sicht ein bauordnungsrechtlicher Verstoss vorliegt.

Wir koennen Fotos, Skizzen und einen Vermessungsausschnitt nachreichen. Bei Eilbeduerftigkeit (Witterung, weitere Schaeden) bitten wir um zeitnahe Sachstandsmitteilung.

Mit freundlichen Gruessen
Marianne und Dr. Henning Albers
Rosengartenstrasse 17
50996 Koeln

Datei: 2025-04-02_bauamt-an-albers_carport-zustaendigkeit.eml

Von	Bauaufsicht Stadt Koeln <bauaufsicht@stadt-koeln.de>
An	Marianne Albers <m.albers@rosengarten-koeln.de>
Datum	Wed, 02 Apr 2025 16:18:30 +0200
Betreff	AW: Anfrage zu verfahrensfreiem Carport Rosengartenstr. 19, Koeln-Rodenkirchen - moeglicher Grenzueberbau

Sehr geehrte Frau Albers,
sehr geehrter Herr Dr. Albers,

vielen Dank fuer Ihre Anfrage vom 14.03.2025, die hier am 17.03.2025
eingegangen ist (Aktenzeichen Bau-Rdk-25/0973).

Der angefragte Carport auf der Rosengartenstrasse 19 ist nach unseren
Unterlagen als verfahrensfreies Vorhaben gem. Paragraph 62 BauO NRW
errichtet worden. Eine bauaufsichtliche Pruefung der Grenzverhaelt-
nisse erfolgt im verfahrensfreien Vorhaben grundsatzlich nicht.

Bitte beachten Sie:

1. Zivilrechtliche Streitigkeiten ueber Grundstuecksgrenzen,
Ueberbau und Niederschlagswasser sind nicht von der Bauaufsichts-
behoerde zu pruefen. Dies muss zwischen den Beteiligten ggf. ueber
Vermessung und zivilgerichtlich geklaert werden.
2. Soweit Sie eine bauordnungsrechtliche Pruefung wuenschen
(z.B. Verstoess gegen Abstandsflaechen), bitten wir um einen
konkreten substantiierten Vortrag mit Vermessungsbeleg.
3. Fuer den Bereich Niederschlagswasser auf Nachbargrundstuecke
ist das Wasserrecht (insbesondere LWG NRW, NWG) zu beachten.
Zustaendige Stelle ist hier die Untere Wasserbehoerde der Stadt
Koeln.

Wir koennen daher Ihrem Anliegen mit den vorliegenden Angaben nicht
weiter nachgehen.

Mit freundlichen Gruessen
Im Auftrag
Konstantin Heuermann
Bauaufsicht Stadt Koeln
Sachgebiet Rodenkirchen

WhatsApp-Chat (Standard-Export)

Datei: WhatsApp Chat mit Stefan Kessler.txt

[06.05.2025, 19:42:11] Stefan Kessler: Henning. Die Pool-Baugrube ist morgen offen. Bitte halt dich fern.

[06.05.2025, 19:43:02] Henning Albers: Wir haben heute Risse in der Stuetzmauer gesehen. Das geht so nicht weiter.

[06.05.2025, 19:44:18] Stefan Kessler: Eure Mauer ist alt. Hat nichts mit uns zu tun.

[06.05.2025, 19:44:33] Henning Albers: Die Mauer ist von 2017. Bis Februar 2025 keine Risse. Heute drei Stueck, einer ueber 4 mm.

[06.05.2025, 19:46:51] Stefan Kessler: Ihr seid einfach immer dagegen. Was wollt ihr von uns?

[06.05.2025, 19:47:30] Henning Albers: Stop der Baugrube, bis ein Sachverstaendiger drueber geschaut hat. Sonst muessen wir Eilrechtsschutz pruefen.

[06.05.2025, 19:48:14] Stefan Kessler: Ihr seid laecherlich. Schickt euren Anwalt.

[06.05.2025, 19:49:02] Henning Albers: Wenn ihr morgen weiter ausschachten lasst, lasse ich Fotos und Mess-Skizze von einem oeffentlich bestellten SV machen. Letzte Warnung.

[06.05.2025, 19:50:33] Stefan Kessler: Macht doch was ihr wollt. Wir gehen schlafen.

[07.05.2025, 06:14:22] Lara Kessler: Henning bitte direkt mit uns reden. Stefan ist gerade nicht ansprechbar.

[07.05.2025, 06:14:55] Henning Albers: Wir wollen euch nichts Schlechtes. Aber Risse und Bagger geht nicht zusammen.

[07.05.2025, 06:18:09] Lara Kessler: Wir koennen heute Abend reden. 19 Uhr bei uns?

[07.05.2025, 06:19:44] Henning Albers: OK. Marianne kommt mit. Bitte ohne Anwaelte, aber wir machen Notizen.

[07.05.2025, 22:11:08] Henning Albers: Nach dem Gespraech: Ihr habt versprochen, die Baugrube bis Montag zuzuschuetten und einen SV einzuschalten. Stimmen wir das schriftlich fest?

[07.05.2025, 22:13:31] Stefan Kessler: Nichts versprochen. Wir warten unseren Bautrupp ab.

[07.05.2025, 22:13:58] Henning Albers: Lara, du hast es vor 30 Minuten an unserem Tisch zugesagt.

[07.05.2025, 22:15:42] Stefan Kessler: Lara entscheidet das nicht allein.

[07.05.2025, 22:16:11] Henning Albers: Dann erwarten wir bis Montag 12 Uhr eine schriftliche Stellungnahme. Sonst Eilantrag.

[07.05.2025, 22:17:00] Stefan Kessler: Reine Drohung. Tschuess.

[12.05.2025, 08:01:14] Stefan Kessler: Wir lassen ueber unseren Anwalt antworten. Bitte nicht mehr ueber WhatsApp.

Kosten und Risslog (xlsx)

Tabellenblatt: Kosten und Angebote

Pos.	Datum	Gewerk / Schaden	Anbieter / Sachverständiger	Brutto in EUR	Status	Bemerkung
1	2024-11-12	Vermessung Carport-Ueberstand	Vermessungsbüro Krause +Reichel, Koeln	480	Angebot	vorläufig, ohne Gericht
2	2025-02-18	Bauwerksuntersuchung Stuetzmauer	Ing.-Büro Vandermeer, Bonn	1280	beauftragt	Erstbegehung mit Fotodok.
3	2025-02-26	SV-Gutachten Mauerrisse	SV Dipl.-Ing. Hartmut Walter, Koeln	2750	Angebot	öffentlich bestellt
4	2025-03-04	Baumgutachten Platane	Baumsachverständiger Becker-Lohnert, Bensberg	890	beauftragt	Wurzel- und Astdruck
5	2025-03-11	Notreparatur Gartenmauer	Maurermeister Caspar Linsenberger, Koeln	3420	Angebot	Sicherung Steingurt
6	2025-03-22	Gartenbau Ruckeschnittangebot	Gartenbau Tholeke GmbH, Bruehl	1650	Angebot	abgebrochen wegen Streit
7	2025-04-09	Wintergartenreparatur Dachrinne	Dachdeckerei Schimmelpfennig, Koeln	720	Rechnung	bereits bezahlt
8	2025-04-19	Beweissicherung Foto-Set	Fotograf Markus Eisenstein, Koeln	380	Rechnung	Set 47 Bilder
9	2025-05-08	Bauwerksdruck-Risse Aktualisierung	Ing.-Büro Vandermeer, Bonn	640	beauftragt	Risswachstum 4mm zu 6mm
10	2025-05-30	Vermessung neuer Grenzpunkte	Vermessungsbüro Krause +Reichel, Koeln	1290	Angebot	amtliche Aufnahme
11	2025-09-15	Eilrechtsschutz-Anwaltskosten geschätzt	RA Welling (Streitwert 25.000)	3640.5	Schätzung	ggf. Eil-Antrag Pool/Mauer
12	2026-02-04	Gartenbau zweite Anfrage	Gartenbau Tholeke GmbH, Bruehl	1810	Angebot	nach Polizeidröhung
13	2026-03-21	Baumgutachten Update	Baumsachverständiger Becker-Lohnert	460	Rechnung	Folgebegehung

Pos.	Datum	Gewerk / Schaden	Anbieter / Sachverständiger	Brutto in EUR	Status	Bemerkung
14	2026-05-01	Sichtschutz-Vermessung	Vermessungsbüro Krause +Reichel, Köln	350	Angebot	WPC-Zaun 2,10 m
15	2026-05-22	Anwaltskosten Aufforderungsschreiben	RA Welling	1186.4	Rechnung	GS 2.380
			Summe Brutto in EUR:			

Tabellenblatt: Riss-Log Stuetzmauer

Datum	Risslage	Breite mm	Laenge cm	Fotograf	Bemerkung
2025-02-26	noerdlicher Mauergurt	2.1	18	M. Albers	Erstaufnahme nach Baugrube
2025-03-04	noerdlicher Mauergurt	2.4	22	SV Walter	leichte Vergrößerung
2025-03-22	mittlerer Mauergurt	1.8	14	H. Albers	neuer Riss
2025-04-19	noerdlicher Mauergurt	3.6	28	Foto Eisenstein	Risswachstum signifikant
2025-05-08	noerdlicher Mauergurt	6	31	SV Walter	deutliches Risswachstum, Eil-Bewertung
2025-09-15	noerdlicher Mauergurt	6.4	33	M. Albers	stagniert
2026-02-04	noerdlicher Mauergurt	7.1	38	H. Albers	Frost-Effekt
2026-04-30	mittlerer Mauergurt	4.2	22	Foto Eisenstein	weiteres Risswachstum

Teil 7 — Bauamt-Bescheid

Datei: bauamt_zustaendigkeitsbescheid.pdf

STADT KOELN - Amt fuer Bauaufsicht

Sachgebiet Rodenkirchen | Hauptstrasse 85 | 50996 Koeln

Aktenzeichen: Bau-Rdk-25/0973

Sehr geehrte Frau Albers, sehr geehrter Herr Dr. Albers,

wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage vom 14.03.2025 zum Carport-Vorhaben Rosengartenstrasse 19, Koeln-Rodenkirchen.

Der angefragte Carport ist nach unseren Unterlagen als verfahrensfreies Vorhaben gemaess Paragraph 62 BauO NRW errichtet worden. Eine bauaufsichtliche Pruefung der Grenzverhaeltnisse erfolgt im verfahrensfreien Vorhaben grundsatzlich nicht.

Hinweise zur weiteren Vorgehensweise

1. Zivilrechtliche Streitigkeiten ueber Grundstuecksgrenzen, Ueberbau und Niederschlagswasser sind nicht von der Bauaufsichtsbehoerde zu pruefen. Dies muss zwischen den Beteiligten ggf. ueber Vermessung und zivilgerichtlich geklaert werden.
 2. Soweit Sie eine bauordnungsrechtliche Pruefung wuenschen (z.B. Verstoss gegen Abstandsflaechen), bitten wir um einen konkreten substantiierten Vortrag mit Vermessungsbeleg.
 3. Fuer den Bereich Niederschlagswasser auf Nachbargrundstuecke ist das Wasserrecht (insbesondere LWG NRW, NWG) zu beachten. Zustaendige Stelle ist hier die Untere Wasserbehoerde der Stadt Koeln.
- Wir koennen daher Ihrem Anliegen mit den vorliegenden Angaben nicht weiter nachgehen. Fuer weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen

Im Auftrag

Konstantin Heuermann

Sachbearbeiter Bauaufsicht Sachgebiet Rodenkirchen

Teil 6 — Baumgutachten

Datei: baumgutachten_platane_becker-lohnert.pdf

Baumsachverstaendiger Becker-Lohnert

Oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger fuer Baumpflege und Verkehrssicherheit von Baeumen

Kaiserstrasse 9, 51429 Bergisch Gladbach-Bensberg

Gutachten Nr. BL-25-077

Auftraggeber: Marianne Albers, Rosengartenstrasse 17, 50996 Koeln

Begutachtungsort: Grenzbereich Rosengartenstrasse 17/19, Koeln-Rodenkirchen

Begutachtungsdatum: 12. Maerz 2025; Folgebegehung 21. Maerz 2026

Untersuchungsgegenstand

Begutachtet wurde eine Platane (*Platanus x hispanica*) auf dem Grundstueck Rosengartenstrasse 19. Standort: ca. 1,20 m noerdlich der Grenzlinie zum Grundstueck Nr. 17. Stammumfang in 1,0 m Hoehe: 198 cm; Hoehe ca. 21 m; Kronendurchmesser ca. 14 m.

Befund

Die Krone zeigt eine deutlich asymmetrische Ausbildung mit Hauptlast Richtung Sueden bzw. Suedwest. Mehrere Starkaeste (Durchmesser zwischen 12 und 22 cm) ragen weit ueber die Grundstuecksgrenze und unter anderem ueber die Garage und den Wintergarten des Grundstuecks Nr. 17.

Im Wurzelbereich wurde an mindestens drei Stellen Pflasterhebung von 3 bis 6 cm festgestellt. An der noerdlichen Grenzmauer (Grundstueck Nr. 17) druecken sichtbare Wurzelstraenge gegen das Mauerwerk; ein Zusammenhang mit den dort aufgetretenen Rissen ist nicht auszuschliessen, aber nicht ueberwiegend wahrscheinlich kausal (siehe Bauwerksgutachten Vandermeer).

Bewertung

1. Aus baumstatistischer Sicht ist der Baum in einem stabilen Zustand. Verkehrssicherheit ist gegeben, sofern die Hauptstarkaeste in der naechsten Vegetationsperiode fachgerecht eingekuerzt werden.
2. Zivilrechtlich sind Aeste, soweit sie auf das Nachbargrundstueck ragen und dieses beeintraechtigen, vom Eigentuemmer des Baumstandorts auf Aufforderung zu beseitigen (Paragraph 910 BGB). Der Eigentuemmer des Nachbargrundstuecks darf nach fruchtloser Fristsetzung die Aeste selbst abschneiden, hat aber das Schnittgut zurueckzugeben, sofern es nicht wertlos ist.
3. Die Platane unterliegt der Baumschutzsatzung der Stadt Koeln. Stammumfang oberhalb 80 cm (gemessen in 1,0 m Hoehe) loest Schutzpflichten aus. Ein Schnitt im Sinne von Paragraph 910 BGB ist gleichwohl moeglich, soweit fachgerecht ausgefuehrt; eine Faellung waere genehmigungspflichtig.

Empfehlung

Fachgerechter Schnitt der grenznah ueberhaengenden Starkaeste durch eine zertifizierte Baumpflegefirma im Herbst 2026, vor Laubaustrieb. Pruefung Wurzelvorhang Richtung Mauer durch Wurzeluntersuchung mit Luftspaten.

Bensberg, 21. Maerz 2026

(Dipl.-Ing. Eckehart Becker-Lohnert)

Teil 5 — Vermessungsskizze

Datei: vermessungsskizze_krause-reichel.pdf

Vermessungsbuero Krause + Reichel

Oeffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Koeln

Vermessungsbericht VB-2026-0317 vom 12.05.2026

Vermessungsauftrag

Aufnahme der Grundstuecksgrenze zwischen Flurstueck 412 (Rosengartenstrasse 17, Eigentuerer Albers) und Flurstueck 413 (Rosengartenstrasse 19, Eigentuerer Kessler) sowie Aufnahme des unmittelbar grenznahe errichteten Carports und der dazugehoerigen Dachkante.

Vorgehen

Reaktivierung der Grenzpunkte 412/2 und 412/3 anhand der amtlichen Liegenschaftskataster-Daten der BezReg Koeln. Geraet: Leica TS16 (kalibriert 03/2026). Die Toleranz liegt bei +/- 5 mm.

Ergebnis

Messpunkt	Lage zur Grenze	Abstand zur Grenze (cm)	Bemerkung
Carport noerdl. Pfosten Aussenkante	auf Flurst. 413	-1,2	innen auf Kessler
Carport noerdl. Pfosten Dachkante	ueber Flurst. 412	+19,0	Ueberbau Albers
Carport suedl. Pfosten Aussenkante	auf Flurst. 413	-1,8	innen auf Kessler
Carport suedl. Pfosten Dachkante	ueber Flurst. 412	+23,0	Ueberbau Albers
Dachrinne Auslauf Fallrohr	ueber Flurst. 412	+11,0	Wasserablauf Albers
Sichtschutzzaun WPC suedl. Pfosten	auf Grenzlinie	0,0	+/- 5 mm
Stuetzmauer noerdlicher Mauergurt	auf Flurst. 412	-3,0	innen auf Albers

Auswertung

Die Dachkante des Carports ragt am noerdlichen Pfosten 19,0 cm und am suedlichen Pfosten 23,0 cm ueber die Grundstuecksgrenze auf Flurstueck 412 (Albers). Das Fallrohr der Dachrinne liegt mit einem Auslauf 11,0 cm jenseits der Grenze auf Flurstueck Albers. Die Stuetzmauer steht vollstaendig auf Flurstueck Albers.

Anlagen

Lageplan 1:200, Flurkartenauszug, Foto-Mappe mit Punktnummerierung.

Koeln, 12. Mai 2026

(Dipl.-Ing. Vermessung Henrike Krause-Reichel)

Teil 8 — WhatsApp-Screenshots (Scan)

Datei: scan_whatsapp_screenshots.pdf

Stefan Kessler

zuletzt online heute um 21:33

Henning. Die Pool-Baugrube ist morgen offen.
Bitte halt dich fern.

19:42

Wir haben heute Risse in der Stuetzmauer
gesehen. Das geht so nicht weiter.

19:43

Eure Mauer ist alt. Hat nichts mit uns zu tun.

19:44

Die Mauer ist von 2017. Bis Februar 2025 keine
Risse. Heute drei Stueck, einer ueber 4 mm.

19:44

Ihr seid einfach immer dagegen. Was wollt ihr
von uns?

19:46

Stop der Baugrube, bis ein Sachverstaendiger
drueber geschaut hat. Sonst muessen wir
Eilrechtsschutz pruefen.

19:47

Ihr seid laecherlich. Schickt euren Anwalt.

19:48

Wenn ihr morgen weiter ausschachten lasst,
lasse ich Fotos und Mess-Skizze von einem
oeffentlich bestellten SV machen. Letzte
Warnung.

19:49

Macht doch was ihr wollt. Wir gehen schlafen.

19:50

Lara: Henning bitte direkt mit uns reden.
Stefan ist gerade nicht ansprechbar.

06:14

Wir wollen euch nichts Schlechtes. Aber Risse
und Bagger geht nicht zusammen.

06:14

Lara: Wir koennen heute Abend reden. 19 Uhr
bei uns?

06:18

OK. Marianne kommt mit. Bitte ohne Anwaelte,
aber wir machen Notizen.

06:19

Nach dem Gespraech: Ihr habt versprochen, die
Baugrube bis Montag zuzuschuetten und einen SV
einzuschalten. Stimmen wir das schriftlich
fest?

22:11

Nichts versprochen. Wir warten unseren
Bautrupp ab.

22:13

Lara, du hast es vor 30 Minuten an unserem
Tisch zugesagt.

22:13

Lara entscheidet das nicht allein.

22:15

Dann erwarten wir bis Montag 12 Uhr eine
schriftliche Stellungnahme. Sonst Eilantrag.

22:16

Reine Drohung. Tschuess.

22:17